



PUTUSAN

Nomor 4959 K/Pdt/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

SYAMSIAH binti LALLA, bertempat tinggal di Talamangape, RT 001, RW 001, Desa Bontolangkasa Selatan, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan;
Pemohon Kasasi;

L a w a n :

- 1. MANSYUR Dg. NGEWA bin SYAMSUDDIN**, bertempat tinggal di Pannujuang, RT 001, RW 002, Dusun Boronganang, Desa Bontolangkasa Selatan, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan,
 - 2. HERLINA binti BASO Dg. TULO**, bertempat tinggal di Pannujuang, RT 001, RW 002, Dusun Boronganang, Desa Bontolangkasa Selatan, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan,
 - 3. MUHAMMAD AMIN Dg. NAI bin SINYO**, bertempat tinggal di Kampung Parang, Desa Barembeng, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan,
 - 4. JAMALUDDIN Dg. GASSING bin SINYO**, bertempat tinggal di Borongtala, Kelurahan Tamallayang, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan,
- kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Jamaluddin, S.H., Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Jamaluddin, S.H., & Rekan, beralamat

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 4959 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Maccini Baru, Nomor 87, Kelurahan Maccini
Gising, Kecamatan Makassar, Kota Makassar,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Oktober
2023;

Para Termohon Kasasi;

D a n :

1. **ROHANI Dg. SANGA binti SINYO**, bertempat tinggal di Pannujuang, RT 001, RW 002, Dusun Borongkanang, Desa Bontolangkasa Selatan, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan,
2. **ABDUL HAFID Dg. NIPPI bin SINYO**, bertempat tinggal di Kampung Parang, Desa Barembeng Selatan, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan,
3. **Dg. JARRE bin SINYO**, bertempat tinggal di BTN Gangga, Desa Tamallayang, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan,
4. **TASMIN Dg. SAU bin DU'DING**, bertempat tinggal di Asrama Keuangan Kodam XIV Hasanuddin, Jalan Opu Daeng Risadju, Nomor 432, Karang Anyar, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan,
5. **NENENG Dg. PATTA binti ABDUL GAPPAR**, bertempat tinggal di Pannujuang, RT 001, RW 002, Dusun Borongkanang, Desa Bontolangkasa Selatan, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan,

kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Jamaluddin, S.H., Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Jamaluddin, S.H., & Rekan, beralamat di Jalan Maccini Baru, Nomor 87, Kelurahan Maccini Gising, Kecamatan Makassar, Kota Makassar,

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 4959 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Oktober 2023;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Sungguminasa untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan:
 - Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah tahun 1977 atas nama Lk. Lalla bin Batong,
 - Buku Daftar Nama-Nama Peserta Wajib Pajak (Buku F) milik Pemerintah Desa Bontolangkasa Selatan, dimana nama Lk. Lalla bin Batong tercatat sebagai Wajib Pajak,
 - Peta Blok Dusun Boronganang, Desa Bontolangkasa Selatan, Kecamatan Bontonombo, Kabupaten Gowa,
 - Surat Keterangan Nomor 189/S.Ket-DBS/XII/2022,
 - Surat Keterangan Kematian Nomor 12/S.KM-DBS/II/2022, atas nama Lk. Lalla bin Batong,
 - Surat Keterangan Ahli Waris,
 - Surat Pemberitahuan Ketetapan IPEDA tahun 1981, 1984 atas nama Lk. Lalla bin Batong,
 - Surat Pajak Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1986, 1988, 1999, 2000, 2001 atas nama Lk. Lalla bin Batong,
 - Surat Pajak Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2009, 2010, 2011, 2013, 2014, 2015, 2016, 2019, 2020, 2021, 2022 dan 2023 atas nama Pr. Syamsiah binti Lalla,adalah sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat;
3. 1 (satu) bidang tanah darat dengan luas bidang tanah dengan ukuran

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 4959 K/Pdt/2024



lebar $\pm$ 28 m x panjang $\pm$ 70 m yang terletak di Pannujuang, RT 001, RW 002, Dusun Borongkanang, Desa Bontolangkasa (sekarang Bontolangkasa Selatan), Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah darat milik Pr. Bungko binti Batong,

Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah darat milik Lk. Sinyo bin Batong,

Sebelah Selatan : berbatasan dengan Sungai/atau batas Desa Sengka,

Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah darat milik Pr. Tallasa Dg. Nurung, Lk. Surullah Dg. Tata, Lk. Gappa Dg. Bundu yang selanjutnya disebut sebagai objek sengketa;

4. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I Lk. Mansyur Dg. Ngewa bin Syamsuddin, Tergugat II Pr. Herlina binti Baso Dg. Tulo dan Tergugat III Lk. Muhammad Amin Dg. Nai bin Sinyo serta Tergugat IV Lk. Jamaluddin Dg. Gassing bin Sinyo terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
5. Menghukum Tergugat I Lk. Mansyur Dg. Ngewa bin Syamsuddin, Tergugat II Pr. Herlina binti Baso Dg. Tulo dan Tergugat III Lk. Muhammad Amin Dg. Nai bin Sinyo serta Tergugat IV Lk. Jamaluddin Dg. Gassing bin Sinyo atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan baik dan tanpa beban hak apapun juga;
6. Menghukum Tergugat I Lk. Mansyur Dg. Ngewa bin Syamsuddin, Tergugat II Pr. Herlina binti Baso Dg. Tulo dan Tergugat III Lk. Muhammad Amin Dg. Nai bin Sinyo serta Tergugat IV Lk. Jamaluddin Dg. Gassing bin Sinyo untuk membayar kerugian materiil maupun moril kepada Penggugat sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), yang harus dibayarkan oleh Tergugat I Lk. Mansyur Dg. Ngewa bin Syamsuddin, Tergugat II Pr. Herlina binti Baso Dg. Tulo dan Tergugat III Lk. Muhammad Amin Dg. Nai bin Sinyo serta Tergugat IV Lk. Jamaluddin Dg. Gassing bin Sinyo sekaligus dan tunai serta seketika setelah putusan

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 4959 K/Pdt/2024



ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewisjde*);

7. Menghukum Tergugat I Lk. Mansyur Dg. Ngewa bin Syamsuddin, Tergugat II Pr. Herlina binti Baso Dg. Tulo dan Tergugat III Lk. Muhammad Amin Dg. Nai bin Sinyo serta Tergugat IV Lk. Jamaluddin Dg. Gassing bin Sinyo untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bila lalai untuk menjalankan keputusan;
8. Memerintahkan kepada Tergugat I Lk. Mansyur Dg. Ngewa bin Syamsuddin, Tergugat II Pr. Herlina binti Baso Dg. Tulo dan Tergugat III Lk. Muhammad Amin Dg. Nai bin Sinyo serta Tergugat IV Lk. Jamaluddin Dg. Gassing bin Sinyo untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon memberi putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);
2. *Legal standing*;
3. Gugatan salah alamat (*error in persona*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Para Tergugat mengajukan gugatan balik (*rekonvensi*) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Sungguminasa untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan klaim kepemilikan Tergugat Rekonvensi adalah perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia Persil 28 DII, Kohir 282 CI, luas 0,55 Ha, atas nama Sinyo bin Batong mengikat kepada Penggugat Rekonvensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar ganti rugi materiil kepada

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 4959 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan ganti rugi immateriil sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);

Ex aequo et bono, mohon putusan yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Sungguminasa telah memberikan Putusan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Sgm, tanggal 27 Februari 2024, dengan amar sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Para Tergugat dan Para Turut Tergugat;

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

2. Menyatakan:

- Surat Ketetapan luran Pembangunan Daerah tahun 1977 atas nama Lk. Lalla bin Batong,
 - Buku Daftar Nama-nama Peserta Wajib Pajak (Buku F) milik Pemerintah Desa Bontolangkasa Selatan, dimana nama Lk. Lalla bin Batong tercatat sebagai Wajib Pajak,
 - Peta Blok Dusun Boronganang, Desa Bontolangkasa Selatan, Kecamatan Bontonombo, Kabupaten Gowa,
 - Surat Keterangan Nomor 189/S.Ket-DBS/XII/2022,
 - Surat Keterangan Kematian Nomor 12/S.KM-DBS/II/2022 atas nama Lk. Lalla bin Batong,
 - Surat Keterangan Ahli Waris,
 - Surat Pemberitahuan Ketetapan IPEDA tahun 1981, 1984 atas nama Lk. Lalla bin Batong,
 - Surat Pajak Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1986, 1988, 1999, 2000, 2001 atas nama Lk. Lalla bin Batong,
 - Surat Pajak Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2009, 2010, 2011, 2013, 2014, 2015, 2016, 2019, 2020, 2021, 2022 dan 2023 atas nama Pr. Syamsiah binti Lalla,
- adalah sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat;

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 4959 K/Pdt/2024



3. Menyatakan 1 (satu) bidang tanah darat dengan luas bidang tanah dengan ukuran lebar $\pm$ 28 m x panjang $\pm$ 70 m yang terletak di Pannujuang, RT 001, RW 002, Dusun Boronganang, Desa Bontolangkasa (sekarang Bontolangkasa Selatan), Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara : berbatasan dengan tanah darat milik Pr. Bungko binti Batong,

Sebelah timur : berbatasan dengan tanah darat milik Lk. Sinyo bin Batong,

Sebelah selatan : berbatasan dengan Sungai/atau batas Desa Sengka,

Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah darat milik Pr. Tallasa Dg. Nurung, Lk. Surullah Dg. Tata, Lk. Gappa Dg. Bundu,

yang selanjutnya disebut sebagai objek sengketa sah milik Penggugat;

4. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I Lk. Mansyur Dg. Ngewa bin Syamsuddin, Tergugat II Pr. Herlina binti Baso Dg. Tulo dan Tergugat III Lk. Muhammad Amin Dg. Nai bin Sinyo serta Tergugat IV Lk. Jamaluddin Dg. Gassing bin Sinyo terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);

5. Menghukum Tergugat I Lk. Mansyur Dg. Ngewa bin Syamsuddin, Tergugat II Pr. Herlina binti Baso Dg. Tulo dan Tergugat III Lk. Muhammad Amin Dg. Nai bin Sinyo serta Tergugat IV Lk. Jamaluddin Dg. Gassing bin Sinyo atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan baik dan tanpa beban hak apapun juga dan bila perlu dengan bantuan kemanan;

6. Menghukum Tergugat I Lk. Mansyur Dg. Ngewa bin Syamsuddin, Tergugat II Pr. Herlina binti Baso Dg. Tulo dan Tergugat III Lk. Muhammad Amin Dg. Nai bin Sinyo serta Tergugat IV Lk. Jamaluddin Dg. Gassing bin Sinyo untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk setiap hari

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 4959 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterlambatan, bila lalai untuk menjalankan keputusan;

7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

III. Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi dan Para Turut Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

IV. Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi dan Para Turut Tergugat Konvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp2.355.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada tingkat banding, putusan tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan Putusan Nomor 125/PDT/2024/PT MKS, tanggal 6 Mei 2024, dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII dan Turut Tergugat IX dalam Konvensi/Para Penggugat dalam Rekonvensi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Sgm, tanggal 27 Februari 2024, yang dimohonkan banding tersebut;

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Terbanding semula Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 4959 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 7 Mei 2024, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Mei 2024 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Pernyataan Kasasi Nomor 125/PDT/2024/PT MKS, *juncto* Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Sgm, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sungguminasa, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 31 Mei 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 31 Mei 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tertanggal 6 Mei 2024 Nomor 125/PDT/2024/PT MKS;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Kelas IA tertanggal 27 Februari 2024 Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Sgm;
- Menghukum Para Termohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi untuk membayar semua biaya perkara dalam semua tingkatan;

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal 6 Juni 2024, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 4959 K/Pdt/2024



Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 31 Mei 2024 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 6 Juni 2024, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Makassar yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa gugatan Penggugat tidak terkualifikasi sebagai gugatan yang kabur, karena telah jelas gugatan Penggugat mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat terhadap objek sengketa yang dimiliki oleh Penggugat;
- Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri tidak melanggar hukum acara perdata dengan memutus *ultra petita* sebagaimana dipertimbangkan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi, oleh karena amar putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Dalam Konvensi Dalam Pokok Perkara angka 3 didukung oleh *petitum* dan *posita* gugatan Penggugat sehingga dapat dinyatakan berkaitan dengan objek sengketa adalah milik Penggugat;
- Bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya dan objek yang disengketakan adalah tanah milik Penggugat yang luasnya $\pm 2.000 \text{ m}^2$ (kurang lebih dua ribu meter persegi) yang terletak di Kampung Talamangape (sekarang Dusun Boronganang), Desa Bontolangkasa (sekarang Bontolangkasa Selatan), Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan batas-batas:
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah darat milik Pr. Bungko binti Batong,
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah darat milik Lk. Sinyo bin Batong,
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Sungai/batas Desa Sengka,
 - Sebelah barat berbatasan dengan tanah darat milik Pr. Tallasa Dg. Nurung, Lk. Surulla Dg. Tata dan Lk. Gappa Dg. Bundu;
- Bahwa objek sengketa tidak ada dalam objek yang dikuasai oleh Para

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 4959 K/Pdt/2024



Tergugat dan Para Turut Tergugat, tetapi objek sengketa merupakan bagian dari pembagian warisan dimana ahli waris Sinyo bin Batong memperoleh bagian $\pm 2.500 \text{ m}^2$ (kurang lebih dua ribu lima ratus meter persegi), Bungko binti Batong memperoleh bagian $\pm 2.000 \text{ m}^2$ (kurang lebih dua ribu meter persegi) dan Lalla bin Batong memperoleh $\pm 2.000 \text{ m}^2$ (kurang lebih dua ribu meter persegi);

- Bahwa Para Tergugat dan Para Turut Tergugat menyampaikan objek seluas 0,65 are (nol koma enam puluh lima are) adalah objeknya di tempat lain dan sudah dibagi, tetapi Para Tergugat dan Para turut Tergugat tidak dapat menunjukkan objek itu letaknya dimana;
- Bahwa selain itu keterangan dari saksi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat tentang objek sengketa saling bertentangan satu sama lainnya, yaitu keterangan saksi Soppeng Dg. Majja dengan keterangan saksi Misi Dg. Kulle, dimana saksi Soppeng Dg. Majja menerangkan objek sengketa pernah diukur oleh Pemerintah dari IPEDA dan yang hadir mengukur adalah Sinyo dan Syamsuddin, sedang saksi Misi Dg. Kulle menerangkan waktu pengukuran dari IPEDA, Sinyo dan Syamsuddin tidak ada;
- Bahwa saksi Soppeng Dg. Majja menerangkan pernah tinggal di atas objek sengketa dan membuat rumah dan tempat rumah saksi Soppeng Dg. Majja sudah ada bangunan rumah, sedang saksi Misi Dg. Kulle dan saksi Rusmin menerangkan bahwa di objek sengketa tidak pernah ada bangunan rumah, serta saksi Rusmin menerangkan bahwa objek sengketa merupakan warisan;
- Bahwa dengan demikian objek tanah sengketa seluas $\pm 2.000 \text{ m}^2$ (kurang lebih dua ribu meter persegi) atas nama Lalla bin Batong adalah tanah milik Penggugat yang berada di luar dari tanah Para Tergugat dan Para Turut Tergugat seluas 0,46 are (nol koma empat puluh enam are) dan jika Para Tergugat dan Para Turut Tergugat mengatakan tanah dari Para Tergugat dan Para Turut Tergugat seluas 0,55 are (nol koma lima puluh lima are) sudah kurang dari 900 m^2 (sembilan ratus meter persegi) karena dijadikan tanah kuburan keluarga seharusnya berkurang dari jumlah objek yang dibeli Sinyo bin Batong dari 0,46 are (nol koma empat

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 4959 K/Pdt/2024



puluh enam are) menjadi 0,37 are (nol koma tiga puluh tujuh are) sebagaimana bukti Para Tergugat dan Para Turut Tergugat bertanda T-1 sampai dengan 4 dan TT-5 sampai dengan 9;

- Bahwa terhadap amar putusan *Judex Facti* Dalam Konvensi Dalam Pokok Perkara angka 2, tidak diperlukan lagi untuk menyatakan surat-surat tersebut sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat karena telah dipertimbangkan dan belum pernah dibatalkan, maka amar putusan tersebut dihapus;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: SYAMSIAH binti LALLA, serta membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 125/PDT/2024/PT MKS, tanggal 6 Mei 2024, yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Sgm, tanggal 27 Februari 2024, serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dikabulkan dan Para Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka Para Termohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **SYAMSIAH binti LALLA**, tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 125/PDT/2024/PT MKS, tanggal 6 Mei 2024, yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Sgm, tanggal 27 Februari 2024;

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 4959 K/Pdt/2024



MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Para Tergugat dan Para Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan 1 (satu) bidang tanah darat dengan luas bidang tanah dengan ukuran lebar ± 28 m x panjang ± 70 m yang terletak di Pannujuang, RT 001, RW 002, Dusun Boronganang, Desa Bontolangkasa (sekarang Bontolangkasa Selatan), Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara : Berbatasan dengan tanah darat milik Pr. Bungko binti Batong,
 - Sebelah timur : Berbatasan dengan tanah darat milik Lk. Sinyo bin Batong,
 - Sebelah selatan : Berbatasan dengan Sungai/atau batas Desa Sengka,
 - Sebelah barat : Berbatasan dengan tanah darat milik Pr. Tallasa Dg. Nurung, Lk. Surullah Dg. Tata, Lk. Gappa Dg. Bundu,yang selanjutnya disebut sebagai objek sengketa sah milik Penggugat;
3. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I Lk. Mansyur Dg. Ngewa bin Syamsuddin, Tergugat II Pr. Herlina binti Baso Dg. Tulo dan Tergugat III Lk. Muhammad Amin Dg. Nai bin Sinyo serta Tergugat IV Lk. Jamaluddin Dg. Gassing bin Sinyo terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
4. Menghukum Tergugat I Lk. Mansyur Dg. Ngewa bin Syamsuddin, Tergugat II Pr. Herlina binti Baso Dg. Tulo dan Tergugat III Lk. Muhammad Amin Dg. Nai bin Sinyo serta Tergugat IV Lk. Jamaluddin Dg. Gassing bin Sinyo atau siapa saja yang memperoleh hak

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 4959 K/Pdt/2024



daripadanya untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan baik dan tanpa beban hak apapun juga dan bila perlu dengan bantuan keamanan;

5. Menghukum Tergugat I Lk. Mansyur Dg. Ngewa bin Syamsuddin, Tergugat II Pr. Herlina binti Baso Dg. Tulo dan Tergugat III Lk. Muhammad Amin Dg. Nai bin Sinyo serta Tergugat IV Lk. Jamaluddin Dg. Gassing bin Sinyo untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bila lalai untuk menjalankan keputusan;

6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

– Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

3. Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan, yang pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2024, oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Anggota tersebut dan Andri Purwanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 4959 K/Pdt/2024



Panitera Pengganti,

ttd./

Andri Purwanto, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi	<u>Rp480.000,00 +</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata,

Ditandatangani secara elektronik

Ennid Hasanuddin
NIP.195907101985121001

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 4959 K/Pdt/2024